Wolkenhain Beteiligungs KG
Kranichweg 9, 17291 Prenzlau

Uckerbogen Rotorcharter GmbH
Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau

04.03.2026 | PR-V-09 | Vertragsausfertigung

Vereinbarung über die befristete Ausstattung

1 Parteien und Zweck

Wolkenhain Beteiligungs KG, Kranichweg 9, 17291 Prenzlau, vertreten durch Lea Kranz, und Uckerbogen Rotorcharter GmbH, Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau, vertreten durch Skyler von Falkenhag, vereinbaren eine zeitlich begrenzte Unterstützung für den laufenden Charterbetrieb. Die Verpflichtung wird gegenüber der Betriebsgesellschaft eingegangen; einzelne Lieferanten erwerben keinen unmittelbaren Zahlungsanspruch aus dieser Urkunde.

2 Leistungsversprechen und Höchstbetrag

Die KG verpflichtet sich, einen anhand des Zahlungsplans und fälliger betrieblicher Ausgaben nachgewiesenen Liquiditätsfehlbetrag bis zu insgesamt 360.000 EUR auszugleichen. Der Gesamtbetrag vermindert sich um tatsächlich erfüllte Anforderungen. Bereits geleistete Beträge leben durch spätere Erstattung nicht automatisch als neue Zusage auf.

3 Anforderung und Fälligkeit

Die Gesellschaft muss die Leistung unter Angabe von Gläubiger, Forderungsgrund, Fälligkeit, Betrag und eigenem verfügbarem Bankguthaben an das vereinbarte Anforderungspostfach liquiditaet@wolkenhain.example richten. Sie fügt die Rechnung oder den sonstigen Fälligkeitsnachweis und den aktuellen Zahlungsplan bei. Allgemeine Planentwürfe ohne Zahlungsanforderung gelten nicht als Abruf.

Eine den Voraussetzungen entsprechende Anforderung wird binnen fünf Bankarbeitstagen nach Zugang erfüllt. Fehlende Unterlagen sind unverzüglich konkret zu benennen. Die KG darf eine ordnungsgemäße Anforderung nicht allein wegen einer zwischenzeitlichen Verschlechterung der Lage ablehnen. Ein allgemeines sofort abrufbares Guthaben auf dem Betriebskonto wird durch die Zusage nicht eingerichtet.

4 Befristung und fortwirkende Ansprüche

Die Zusage erfasst die vereinbarten Liquiditätslücken vom 4. März bis einschließlich 3. Mai 2026. Für neu entstehende Lücken endet sie mit Ablauf des 3. Mai. Bereits vor dem 4. Mai vertragsgemäß geltend gemachte Ansprüche bleiben bestehen und nach Ziffer 3 zu erfüllen; die Befristung ist kein Erlass eines rechtzeitig entstandenen Anspruchs.

5 Finanzierung und Erfüllungsweg

Die KG legt eine Bestätigung ihres freien Bankguthabens von 610.000 EUR zum 4. März vor. Dieses Guthaben bleibt Eigentum der KG und wird nicht ohne konkrete Erfüllungszahlung als Bankguthaben der Tochtergesellschaft geführt. Die Erfüllung erfolgt durch Überweisung auf das bezeichnete Geschäftskonto oder auf schriftliche Anweisung direkt an den benannten betrieblichen Gläubiger.

6 Abgrenzung zum Darlehen

Das eigenständige Gesellschafterdarlehen über 155.000 EUR bleibt bestehen. Diese Zusage enthält weder dessen Erlass noch eine Rangänderung. Die Parteien führen Zahlungen aus der Ausstattungszusage unter eigenem Buchungsschlüssel. Ein Rückgewähranspruch für vertragsgemäß erbrachte Unterstützungsleistungen wird nicht vereinbart.

7 Verlängerung und Erklärungsbefugnis

Eine Verlängerung erfordert einen von beiden Parteien unterschriebenen Nachtrag. Die Übersendung eines Entwurfs, ein Gesprächstermin oder eine positive mündliche Erwartung ersetzt den Nachtrag nicht. Die für die bestehende Laufzeit entstandenen Ansprüche bleiben von einer erfolglosen Verlängerungsverhandlung unberührt.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Skyler von Falkenhag rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Lea Kranz

gez. Skyler von Falkenhag